

SAAS, EMPRESAS DE TECNOLOGÍA Y PROVEEDORES DE IA

Guía Técnica Sectorial de Adecuación a la Ley 21.719 en Chile

1. EL ROL DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO Y EL CONTRATO DPA

Las empresas SaaS, de software o de servicios cloud actúan fundamentalmente como encargados del tratamiento (Artículo 15 bis) cuando procesan bases de datos personales por cuenta de sus clientes corporativos (los responsables del tratamiento).

La ley chilena prohíbe que el encargado destine esos datos personales a fines comerciales propios o los ceda a terceros sin autorización expresa del responsable original.

Es obligatorio celebrar un Contrato de Encargo de Tratamiento o Data Processing Agreement (DPA) que incorpore taxativamente los requisitos de confidencialidad, seguridad, límites de uso y retorno/destrucción segura de la información al término del servicio.

2. GOBERNANZA ANTE EL RIESGO CRÍTICO DE 'SHADOW AI'

El uso no autorizado de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, Gemini o Copilot) por parte de colaboradores internos, alimentándolas con bases de datos de clientes, planillas de RR.HH. o contratos confidenciales representará un vector crítico de fuga de datos bajo la Ley 21.719.

- El 97% de las compañías vulneradas por incidentes asociados a IA carecían de políticas formales de acceso a modelos corporativos.
- El costo promedio de una brecha de seguridad vinculada a IA asciende a US\$670.000, según reportes globales del sector.
- Las empresas tecnológicas deben estructurar políticas claras de gobernanza de inteligencia artificial, bloqueando el uso de herramientas de IA de uso público que utilicen datos de prompts para reentrenar sus modelos lógicos.

3. SANEAMIENTO DE DATOS DE ENTRENAMIENTO E IA EN PRODUCCIÓN

Si los sistemas digitales de la empresa SaaS incorporan inteligencia artificial en producción para automatizar interacciones o reportes, se debe garantizar la soberanía de los datos:

- Declarar explícitamente el uso de motores de IA o LLMs secundarios como subencargados de tratamiento en el RAT.
- Implementar procesos automáticos de anonimización irreversible o sanitización de PII antes de enviar datos personales a APIs externas de inteligencia artificial.

4. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS Y CLÁUSULAS MODELO

La ley regula de forma estricta el flujo transfronterizo de datos personales (ej. bases de datos de usuarios chilenos almacenadas en la nube en servidores de AWS, Azure o GCP en Estados Unidos).

La transferencia internacional es lícita únicamente si se realiza hacia países con nivel adecuado de protección o si cuenta con garantías adecuadas, como la firma de las Cláusulas Contractuales Tipo (CCT) de Chile aprobadas por la ley o Normas Corporativas Vinculantes (BCRs) previamente registradas en la APDP.

6. RÉGIMEN SANCIONATORIO SINOPSIS

Las infracciones a las obligaciones contenidas en esta guía se castigarán conforme al artículo 35 y siguientes de la Ley 21.719 en tres rangos monetarios expresados en UTM:

BULLET:Infracciones Leves: Amonestación por escrito o multa pecuniaria de hasta 5.000 UTM (~\$335M CLP).
Ocurre por omisiones formales o falta de transparencia en la información inicial del titular.

BULLET:Infracciones Graves: Multas de hasta 10.000 UTM (~\$670M CLP). Se gatilla por la ausencia de bases de licitud, falta de DPA firmado con proveedores clave, obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCOP, o no reportar brechas en plazos legales.

BULLET:Infracciones Gravísimas: Multas de hasta 20.000 UTM (~\$1.340M CLP) o hasta el 4% de la facturación anual por reincidencia. Se aplica por tratamiento indebido de datos sensibles/menores, exfiltración masiva por falta de medidas de seguridad, o desobediencia deliberada a la Agencia.

7. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN SECTORIAL

Utilice esta lista como hoja de ruta de autoevaluación técnica y organizativa para asegurar cumplimiento antes de la fiscalización:

- [] Levantar el RAT de todos los subencargados lúdicos y plataformas cloud (SaaS) donde residan datos de clientes.
- [] Actualizar y estandarizar la plantilla de contrato de encargo (DPA) conforme al Artículo 15 bis.
- [] Implementar una política de gobernanza de Inteligencia Artificial (IA) interna para controlar 'Shadow AI'.
- [] Garantizar que las consultas a LLMs en producción estén sanitizadas de datos personales identificables.
- [] Actualizar contratos internacionales incorporando las Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas en Chile.
- [] Asegurar un flujo de borrado o destrucción automática y verificable en backups del cliente al vencer servicios.